10/10 FRIENDS 會員權益條款

歡迎您加入10/10 FRIENDS會員計畫(以下簡稱「本計畫」)，本計畫之服務(下稱「本服務」)由客林國際股份有限公司及其關係企業瑋德國際股份有限公司提供。

所有使用本服務的使用者(下稱「使用者」或「會員」)，須詳細閱讀下列約定條款(下稱「本條款」)，並隨時注意本公司就本條款公告之相關修改或變更，本公司有權於任何時間修改或變更本條款之內容。

本條款構成本服務使用者與本公司之間的契約。當您使用本服務時，可能會依據各該特定服務之性質而須遵守本公司另行公告之服務條款或相關規定，該另行公告之服務條款或相關規定均為本條款之一部分。

使用者完成註冊手續、開始使用本服務，或於本條款變更後繼續使用本服務時，即視為已知悉並同意遵守本條款的所有約定或該等修改或變更後之內容；若您無法遵守或不同意本條款之內容，或您所屬的國家或地區排除本條款內容之一部或全部時，請您立即停止使用本服務。為確保您的權益，建議您經常確認本條款之最新公告內容。

若您為未滿二十歲或無完全行為能力之人，除應符合上述規定外，請確認您的家長或監護人已閱讀，且瞭解並同意本條款之所有內容後，方得使用或繼續使用本服務，否則請立即停止使用本服務。當您開始使用或繼續使用本服務時，即表示您的家長(或監護人)已閱讀、瞭解並同意接受本條款之所有內容及其後續修改變更。

您瞭解並同意，您於完成註冊及登入流程而正式成為本公司之會員時，除須遵守本條款所有規定外，並應遵守本公司對於會員之其他相關規定。當您違反本條款之任一規定時，本公司有權不經通知即暫停或終止您的帳號及/或使用本服務之全部或一部。

會員服務內容

1. 本公司確認會員申請資格後，將依會員服務系統(下稱「本系統」)當時所建置的項目、內容、狀態與功能，對會員提供服務；本公司保留隨時新增、減少或變更各服務項目、內容、狀態及功能之全部或一部之權利，且不另行通知。
2. 本公司會主動或依會員之訂閱，發送定時或不定時的推播、簡訊或E-DM給會員。
3. 本計畫之修正、調整等採用「不溯及既往原則」，且本公司保留、修正、暫停與終止本計畫之權利。

10/10 FRIENDS積點回饋計畫(以下簡稱「本積點計畫」)之規則說明如下

1. 10/10 FRIENDS 會員制度僅適用於本公司台灣之實體門市或官方網站，會員在前述通路的消費均可累積消費和點數。
2. 門市銷售據點詳見本公司網站：台灣10/10 APOTHECARY (https://1010apothecary.com.tw/)、台灣10/10 HOPE (https://www.1010hope.com/)及台灣10X (https://www.1010x.com.tw)

3. 10/10 FRIENDS會員資格永久有效。
4. 10/10 FRIENDS 會員單筆消費每新台幣 5 元可獲得點數 1 點。
   · 折扣商品、特惠組合、服務性商品(臉部／手部／足部療程／活動課程等)及服務性商品儲值金，因已給予 折扣，故不再給予消費積點。
   · 商品訂金:收取訂金時，系統會計入累積消費金額但不給予消費積點。取貨時，消費積點才計入會員帳戶；但如購買之商品為前述不適用品項，則系統不會給予消費點數。
5. 10/10 FRIENDS 金卡會員、白金卡會員和鑽石卡會員，可享有消費積點加倍之專享優惠。
6. 實體店櫃門市消費點數於付款確認後 24 小時內計入會員帳戶;官方網站於付款確認後 7 天內計入會員帳戶。
7. 點數折抵:每8點折抵新台幣1元
   · 於實體門市折抵點數，會員須先完成LINE或官網綁定，並於結帳時出示會員動態條碼驗證確認，方可使用點數折抵商品消費。
   · 於台灣官方網站折抵點數，會員須先在官網註冊驗證，方可於付款頁面輸入金額以抵用商品消費。
   · 點數折抵消費不限正價或折扣商品，但不可折抵服務性商品(臉部／手部／足部療程／活動課程等)消費及其儲值金。
8. 點數效期
   · 消費積點數有效期限為自點數獲得日加上 12 個月，至該月最後一日失效。
   · 贈送點數(包含綁定贈點、生日贈點及其他活動贈點等)之有效期限為自點數獲得日加上 3 個月，至該月最後一日失效。
   · 超過有效期仍未使用之點數，系統將自動予以清除歸零。例如:2024/6/11 因消費而獲得消費積點點數 500 點，因完成綁定而獲得贈點800點，共1300點。若都未折抵使用，將於2024/9/30 贈點800點失效，剩餘 500 點。剩餘點數若仍未使用，將於2025/6/30 自動失效歸零。
9. 會籍有效期
   · 自會籍生效日起 365天內，消費金額累積滿新台幣(下同)10,000元即成為10/10 FRIENDS金卡會員(下稱「金卡會員」)，享有自下筆購物起，每消費5元可獲得點數2點之優惠(限升級隔日起生效)。
   · 自會籍生效日起 365天內，消費金額累積滿20,000元即成為10/10 FRIENDS白金卡會員(下稱「白金卡會員」)，享有自下筆購物起，每消費5元可獲得點數3點之優惠(限升級隔日起生效)。
   · 自會籍生效日起 365天內，消費金額累積滿30,000元即成為10/10 FRIENDS鑽石卡會員(下稱「鑽石卡會員」)，享有自下筆購物起，每消費5元可獲得點數4點之優惠(限升級隔日起生效)。
   · 金卡/白金卡/鑽石卡會員資格，自生效日起均為期一年(升等日+365天)，會員於會籍效期內實際消費金額未滿10,000元者，於其原始會籍有效期屆滿時，雖仍具會員資格，但不再享有消費積點加倍之優惠。會員於會籍效期內實際消費金額滿10,000元者，於其原始會籍有效期屆滿時，可延續「金卡會員」權益及資格一年;於會籍效期內實際消費金額滿20,000元者，於其原始會籍有效期屆滿時，可延續「白金卡會員」權益及資格一年;於會籍效期內實際消費金額滿30,000元者，於其原始會籍有效期屆滿時，可延續「鑽石卡會員」權益及資格一年。上述會員權益及資格延續之一年期間期滿後，會員可享有之會員權益及資格，依此類推。
10. 其他注意事項
   · 累積消費金額、累積點數和使用點數以單一會員編號為主，不同會員編號無法合併

計算、無法轉讓，亦無法 折換現金，累積消費金額、累積點數和使用點數 之紀錄以本公司系統為計算依據。

· 消費積點不適用於特惠商品組合、折扣商品、服務性商品（如：臉部／手部／足部療程／活動課程）及服務性商品儲值金，前述商品因已給予優惠折扣，故不再給予消費積點。

· 會員須先完成綁定並於店櫃結帳時出示會員動態條碼，方可使用點數折抵商品消費（不限正價或折扣商品），但不可折抵服務性商品消費及其儲值金。

· 會員通訊方式如有變更請主動於本系統更新，若因未更新而導致無法收到相關訊息，本公司恕不負責。

· 10/10 FRIENDS 會員計畫相關制度、積點回饋計劃及活動之修改、調整等採用「不溯及既往原則」，且本公 司保有最終修改與核准之權利。

會員註冊義務及個人資料保護

1. 在本公司之任一網路平台及/或程式（下稱「官網」）進行消費之前，必須設定一組帳號和密碼，並且填寫相關個人資料成為正式會員，會員必須擔保這些資料的完整性和正確性；當提供的資料有所變動，會員應即時更新所留存的資料。如果會員未即時提供資料、未按指定方式提供資料，或所提供之資料不完整、不確定或與事實不符，本公司保留不經事先通知，隨時拒絕或暫停對該會員提供全部或一部分本服務之權利。
2. 會員於本公司電商通路註冊或消費時，可以自行設定帳號以及密碼，但會員有妥善自行保管帳號和密碼的義務，不得透漏或提供予第三人使用。會員並應遵守各該電商通路管理者制定之相關規定，對於登入系統後之所有行為，均由該持有帳號和密碼之會員負責。
3. 會員如果發現或懷疑其帳號和密碼被第三人冒用或不當使用，應立即通知本公司，以利本公司即時採取適當的因應措施，且會員亦應盡力採取適當措施，防止因此可能造成本公司或會員之權益損害或損害擴大；但上述因應措施不得解釋為本公司對會員有任何明示或默示之賠償或補償義務。
4. 本公司尊重會員隱私並致力於保護個人資料，於使用本服務前，請您詳細閱讀本公司「隱私權政策」，當您使用本服務時，即視同您同意本公司依據「隱私權政策」蒐集、處理與利用您的個人資料。

責任排除限制

1. 本公司所提供之各項會員服務，均依本系統於提供服務當時之功能及現況提供使用，對於使用者之特定要求或需求，包括但不限於本系統速度、安全性、完整性、正確性及不會斷線和出錯等，本公司均不負任何明示或默示之擔保或保證責任。
2. 本公司不保證任何檔案或資料之傳送及存檔均可靠且正確無誤，因各該檔案或資料傳送或存檔失敗、遺失或錯誤等所致之損害，本公司不負任何賠償責任。
3. 因使用本服務、本系統所造成之任何直接或間接之損害，本公司均不負任何賠償責任。

服務暫停或中斷

1. 本系統可能發生中斷或故障等現象，此或將造成您使用上的不便、資料喪失、錯誤、被竄改或其他財產上或非財產上損害等情形，建議您於使用本服務時，應隨時採取防護措施。您因使用或無法使用本服務所生之任何損害，除本公司具有故意或重大過失外，本公司不負任何賠償責任。
2. 如有下列情形之一者，本公司將暫停或中斷本服務之全部或一部，本公司對您因而所受之直接或間接損害，均不負任何賠償責任：
   - 本公司相關軟、硬體設備進行遷移、更換、升級、保養或維護時。
   - 您有任何違反政府法令或本條款之情形者。
   - 因天災或其他不可抗力事由所致之服務停止或中斷。
   - 因其他不可歸責於本公司之事由所致之服務停止或中斷。

拒絕或終止服務

1. 您瞭解並同意本公司得因各種考量（包含但不限於您一定期間未使用本服務/本系統、法院或政府機關之命令、依您的請求、本服務內容發生實質變更或無法預期的技術或安全問題、您有詐欺或違法之行為、您未依約支付費用，或本公司認為您已違反本條款之任一規定及其規範目的）而逕自終止您的帳號、密碼或使用本服務/本系統。若您遭本公司終止提供任何服務，本公司對您或其他第三人均不承擔任何法律責任。
2. 您瞭解並同意您於本系統使用之會員帳號係不可轉讓，且該帳號、帳號中之內容及所有權利，於您死亡或變為無行為能力人時即立刻終止，本公司並無繼續維持或保存該帳號及其內容之義務。

本條款之修改

本公司保留隨時修改本條款及其他相關使用規範或約定之權利，修改後的內容將公佈在會員服務相關網頁上，不另外個別通知使用者。

智慧財產權

1. 本服務/本系統所使用之軟體、介面、程式等內容，包括但不限於新聞、專欄、著作、圖片、檔案、資訊、資料、程式架構、介面安排、介面設計等，除本條款有特別規定外，均由本公司或其他權利人依法擁有其智慧財產權。前述智慧財產權包括但不限於商標權、專利權、著作權、營業秘密與專有技術等，任何人不得未經同意，擅自使用、修改、重製、公開播送、改作、散佈、出租、發行、公開傳輸、公開發表、進行還原工程、解編或反向組譯。尊重智慧財產權是您應盡的義務，如有違反，您應自負一切法律責任，並應對本公司之全部損害負擔賠償責任。
2. 本服務/本系統相關內容僅限於供個人、非商業用途之合理使用，但不得以任何形式傳輸、散布或提供予公眾。您利用時必須遵守著作權法的所有相關規定，不可變更、發行、播送、轉賣、重製、改作、散布、表演、展示，直接或間接利用本服務/本系統局部或全部之內容以賺取任何利益（包括但不限於程式廣告收益）。

3. 如您欲就本服務/本系統內容為非個人之使用，請與本公司洽談授權合作事宜。除經合法授權外，本公司官網/本系統上刊載之內容均屬本公司所有，於未取得本公司之書面許可或授權前，禁止任何人以任何方式使用之；若本公司官網/本系統上所刊載內容之智慧財產權非屬本公司所有，於取得該權利人之書面許可或授權前，亦禁止任何人以任何方式使用之。
4. 本公司行銷、宣傳本服務時，就本服務相關之商品、服務名稱、圖樣等（下稱「本服務商標」），依其註冊或使用之狀態，受中華民國商標法、公平交易法及其他相關法令之保護，未經本公司事前以書面同意，任何人不得以任何方式使用本服務商標。
5. 為保障智慧財產權，若您個人之商標權、專利權、著作權等智慧財產權有受本公司侵害之虞，請儘速與本公司聯絡（service@10over10.com.tw），並提供智慧財產權受侵害之具體證明資料予本公司，包括但不限於（1）主張遭受侵害之智慧財產權之描述；（2）主張遭受侵害之著作物於本公司官網中所在位置之描述；及（3）您的聯絡方式等。

第三方程式/網站之連結

1. 本公司或本公司之協力廠商可能提供其他程式或網路資源之連結，您將可能因此連結至其他業者所經營之程式或網站，惟本公司與該等業者並無任何關係。該等程式或網站上之商標權及其他權利仍歸相關權利人所有，本公司並未取得或授權您使用該等權利。
2. 其他業者經營之程式或網站均由該業者自行負責，非屬本公司所控制或負責之範圍，本公司亦不擔保該等程式或網站內容的正確性、即時性、有效性、合法性、安全性及完整性。
3. 您瞭解並同意：本公司毋須為您連結至其他程式或網站所生之任何損害，負擔損害賠償責任；本公司隨時得與其他公司、廠商等第三人（下稱「內容提供者」）合作，由其提供內容供本公司刊登，本公司於刊登時將註明內容提供者，為尊重內容提供者之智慧財產權，本公司對其所提供之內容並不做實質審查或修改，亦不對該等內容負擔任何責任。

會員行為

1. 本公司之會員自行公開張貼或私下傳送的資訊、文字、音訊、照片、圖形或其他資料（下稱「會員內容」），均由會員內容之提供者自負一切法律責任，本公司不負任何擔保或賠償之責。
2. 於任何情形下，本公司均不為任何會員內容負責，包含但不限於任何錯誤或遺漏，及其經由本公司張貼、傳送或發送電子郵件等所衍生之一切損失或損害。
3. 會員利用本服務/本系統所為之行為，基於下列情形，本公司得於合理範圍內，將其內容加以保存或揭露：
    - 依法令之規定；
    - 為執行本條款之約定；
    - 經第三人提出相關證據而請求預防、除去侵權行為或請求損害賠償；或
    - 其他為保護本公司、本服務使用者及一般公眾生命、身體、財產安全之情形。

Cookies

1. 本公司將於您藉以瀏覽本公司官網/本系統之電腦、手機或其他行動裝置設定並取用cookies。
2. 本公司亦可能允許在本公司官網上擺放廣告或活動之廠商於您的電腦、手機或其他行動裝置設定並取用cookies，同時並適用各該廠商所自訂之隱私權政策。
3. Cookies的使用在於追蹤您於本公司官網/本系統上的活動，以利本公司進行各種分析、資料蒐集，以提供您更便利、更完整之服務。若您不願接受上述設定的cookies，可透過網路瀏覽器的選項設定拒絕cookies，惟此舉可能造成您於使用本服務時受到限制。

您對本公司之授權

1. 您瞭解並保證所上載、傳送、輸入或提供予本公司之資料，均係由您自行創作或取得合法之授權，且上開資料一經上載、傳送、輸入或提供予本公司後，本公司均有權對之加以使用、修改、重製、公開播送、改作、散佈、出租、公開傳輸、公開發表或以其他方式加以利用，並得將前揭權利再授權予他人。
2. 您瞭解並保證本公司使用、修改、重製、公開播送、改作、散佈、出租、公開傳輸、公開發表或以其他方式利用前項資料時，不會侵害任何第三人之智慧財產權，否則應對本公司所受之一切損害負擔賠償責任（包括但不限於訴訟費用及律師費用）。

使用者應遵守之法律義務及承諾

當您使用本服務/本系統時，應遵守中華民國法令之規定及相關網際網路之國際慣例，若您是中華民國管轄領域外之使用者，並應遵守所屬國家或地區之法令，不得基於任何非法目的或以任何非法方式使用本服務/本系統，亦不得利用本服務/本系統為侵害他人權益、違法或不當之行為，否則本公司有權立刻終止您使用本服務/本系統。前述違法或不當之行為包括但不限於下列情形：

1. 於本公司官網/本系統公布或傳送誹謗、侮辱、詐欺、猥褻、色情、賭博或其他違反法令、公序良俗之文字、圖片或其他資料。
2. 於本公司官網/本系統刊登、傳送任何侵害他人智慧財產權（包括但不限於商標權、著作權、專利權、營業秘密等）、名譽權、隱私權或其他權益之資訊。
3. 違反依法令或契約所應負之保密義務。
4. 於未經授權之情形下，進入本系統、冒用他人之帳號，或偽造寄件人辨識資料而傳送郵件等。
5. 傳輸、散佈電腦病毒或其他足以干擾或破壞電腦系統/程式之資料或資訊。
6. 從事非法交易行為，或張貼虛假不實、引人犯罪之訊息。
7. 販賣槍砲、刀械、毒品、禁藥、盜版軟體或其他法令所禁止販賣之物品。
8. 提供賭博資訊或以其他方式發佈引誘他人參與賭博的訊息。
9. 濫發廣告郵件或其他垃圾信件。
10. 未經他人同意而蒐集其電子郵件位址或其他個人資料。
11. 偽造訊息來源或以其他方式干擾傳輸來源之認定。

12. 干擾或中斷本公司提供本服務、本公司官網/本系統之伺服器、連結本公司官網/本系統之網路，或不遵守連結至本公司官網/本系統之相關程序、政策或規則等。
13. 干擾、追蹤他人之個人資料，或為前述目的而蒐集、儲存他人之個人資料者。
14. 其他經本公司認為有不當之行為者。

兒童及青少年之保護

為確保兒童及青少年使用本服務/本系統的安全性，並避免其隱私權受到侵犯，法定監護人應盡到下列各項義務：

1. 請審慎選擇適合兒童及青少年瀏覽之網站及/或程式。若係未滿12歲之兒童，於其瀏覽本公司官網/本系統時，法定監護人應全程陪伴在旁；若係12歲以上未滿20歲之青少年，則應斟酌是否同意其使用本服務/本系統。
2. 應告知兒童及青少年勿隨意將自己或家人之資料填寫於本系統上或透露予他人知悉，欲提供相關個人資料前，請先檢閱本公司之「隱私權政策」。
3. 請告知兒童及青少年勿隨意於本公司官網/本系統上與陌生人聯絡，亦不可接受其贈送之物品或與之單獨見面。
4. 請告知兒童及青少年本公司官網/本系統上分享之圖片、音樂、影片或文字檔案仍受到著作權法的保護，請尊重著作權，勿以非法方式下載、重製任何類型之檔案。
5. 請告知兒童及青少年，於本公司官網/本系統上有任何交易行為前，應注意交易之內容、金額及付款方式等，並請務必告知其法定監護人，以取得其同意。

自我安全防護

您於瀏覽使用完畢本公司官網/本系統後，請登出並關閉瀏覽視窗，以確保您個人資料的安全。

下載軟體或資料

於使用本服務或經由本公司官網/本系統連結至其他程式以下載軟體或資料前，您應慎重考慮、篩選相關軟體或資料，就該等軟體或資料之合法性、正確性、完整性、有效性及是否侵犯他人權益等事項，本公司不負任何擔保責任，對於您或第三人因此所受之一切損害，本公司均不負任何賠償責任。

廣告

任何產品、服務之供應商或廣告商，於本公司官網所刊登之廣告內容、產品圖片或其他買賣資訊，本公司僅接受委託予以刊登，就其內容不作實質審查或任何修改，故本公司就前揭內容之正確性及可信度，不負任何擔保責任，您應對於廣告之正確性與可信度自行斟酌、判斷。

買賣或其他交易行為

1. 各種廠商或個人均可能於本公司官網或透過本公司官網所連結之其他程式上提供商品買賣、服務或其他交易行為，您與該等廠商或個人進行交易時，各該合約、交易及履約均僅存在您與各該廠商或個人間。您就該商品、服務或其他交易標的物之權利、品質、內容、運送、保證事項、退換貨與瑕疵擔保責任等，請事先要求各該廠商或個人向您詳細闡釋與說明。
2. 您因前述買賣、服務或其他交易行為所生之各種爭議（包括但不限於付款金額、方式及商品之交付），應向各該廠商或個人尋求救濟或解決之道，本公司絕不介入您與各該廠商或個人間之任何買賣、服務或交易行為，對於您所獲得的商品、服務或其他交易標的物，本公司亦不負任何擔保責任。

免責聲明

您明確瞭解並同意以下規定：

1. 本公司官網上之交易資訊、評價資訊，均僅供參考，您於使用本服務/本系統時，應本於獨立判斷後作出交易決策，您就本服務/本系統所涉相關資料之正確性或可信性，應自行判斷、評估並自負風險。
2. 本系統可能出現中斷或故障等現象，或將造成您使用上的不便、資料喪失、錯誤、遭人篡改或其他經濟上損失等情形，您於使用本系統時宜自行採取防護措施，本公司對於您因使用或無法使用本服務所生之損害，除具有故意或重大過失外，不負任何賠償責任。
3. 您對經由本公司官網所購買/取得之任何資料、商品、服務或其他資訊，不得向本公司主張未符合要求、期望或具有瑕疵。
4. 鑑於網路傳輸之特性，本公司無法保證所有透過本公司官網/本系統所進行交易之準確性、及時性，本公司亦不擔保均可及時提供本服務、本服務不受干擾或安全可靠免於出錯。
5. 您自本公司官網或經由本公司官網所取得之資訊或建議，無論其係以書面或口頭方式呈現，均不構成本公司之保證。
6. 您因違反本條款所生之任何損害及損失，均由您自負其責，本公司不負擔任何損害賠償或損失補償之責。
7. 本公司保留得不經通知隨時修改、暫停或永久停止提供本服務之權利，您瞭解並同意本公司就此不負任何法律責任。

通知

1. 本條款之變更及其他依中華民國相關法令規定須為通知之事項，本公司得以電子郵件、一般信件、簡訊、多媒體簡訊、文字訊息、張貼於本公司官網/本系統或以其他合理之方式通知您，惟您若違反本條款而以未經授權的方式存取本服務內容時，您將可能不會收到前述通知。
2. 當您經由本公司授權的方式使用相關服務時，即視同本公司任何傳送予您的通知均視為已送達。

本條款之效力、準據法、管轄法院及其他規定

1. 本條款構成您與本公司間之有效契約，本條款如有一部無效時，不影響其他條款之效力與執行力。
2. 會員在本公司台灣地區所進行的任何交易或行為，以及因此與本公司產生之權利義務關係，都以中華民國法令為準據法。且若有因任何交易或行為而產生糾紛或爭議，均係以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。
3. 本條款如有未盡之處，雙方應依誠實信用、平等互惠原則，共商解決之道。
4. 本條款中之標題均僅供參考之用，不影響本條款各該約款之解釋。